

12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 018/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES/PE, E A FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, PARA OPERACIONALIZAR A GESTÃO E EXECUTAR AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO SUL DOM HELDER CÂMARA - HDH, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ESTIPULADAS.

O **ESTADO DE PERNAMBUCO**, por intermédio da **SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SES/PE)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.572.048/0001-28, com sede à Rua Dona Maria Augusta Nogueira, nº 519, Bongi, Recife/PE, CEP 50.751-530, neste ato representada por sua Secretária, Dra. **ZILDA DO REGO CAVALCANTI**, nomeada pelo Ato nº 024, publicado no Diário Oficial do Estado em 02/01/2023, residente e domiciliada nesta cidade do Recife, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Organização Social de Saúde **FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH**, inscrito no CNPJ/MF nº 09.039.744/0008-60, com endereço na Rodovia BR 101 Sul, km 28, s/nº, Centro, Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54.510-000, doravante denominado **CONTRATADO**, neste ato representado pelo Sr. **SAMUEL RAMOS GOMES**; **CONSIDERANDO** o Plano de Investimento (ID. nº 57946618); **CONSIDERANDO** a Nota Técnica nº 223/2023, da Superintendência - Organização Social de Saúde (ID. nº 58346536); **CONSIDERANDO** a Nota Técnica nº 224/2023, da Superintendência - Organização Social de Saúde (ID. nº 58346674); **CONSIDERANDO** o Parecer Técnico nº 353/2024, da Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão - CTAI (ID. nº 58715526); e **CONSIDERANDO** o Despacho nº 1732, da Coordenação Jurídica dos Contratos de Gestão (ID. nº 60020307); bem como a instrução processual do Processo SEI nº 2300000214.000133/2024-24, têm justo e acordado o presente **TERMO ADITIVO** ao **Contrato de Gestão nº 018/2022**, nos termos da Lei nº 15.210/2013 e alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a aquisição de equipamentos e mobiliários para o Hospital Metropolitano Sul Dom Helder Câmara - HDH, nos termos do plano de investimento (ID. nº 57946618), com a utilização de recursos oriundos da operação de crédito celebrada pelo Estado de Pernambuco, no âmbito do Contrato de Gestão nº 018/2022, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde (OSS) Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes - FGH.

1.2. As alterações supracitadas encontram fundamento no artigo 13 da Lei nº 15.210/2013, que prevê sobre a possibilidade do contrato de gestão contemplar um Plano de Investimentos para adequação de infraestrutura e equipamentos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

2.1. O prazo para a execução do presente **TERMO ADITIVO** será de 90 (noventa) dias corridos, após a liberação do recurso.

2.2. Admitir-se-á, excepcionalmente, a prorrogação do prazo de execução do presente **TERMO ADITIVO**, desde que seja apresentada justificativa pela **CONTRATADA**, que será analisada e chancelada pela Diretoria Geral de Monitoramento dos Contratos de Gestão - DGMCG, nos termos do Despacho nº 1732, da Coordenação Jurídica dos Contratos de Gestão (ID. nº 60020307).

2.3. A **CONTRATADA** deverá enviar fotografias de cada item adquirido, nos termos do plano de investimento, constando o nome e a descrição respectiva, no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da assinatura do **TERMO ADITIVO**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente **TERMO ADITIVO** terá seu termo inicial contado a partir da data de sua assinatura e termo final equivalente ao término da vigência do Contrato de Gestão nº 018/2022.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor de investimento ao Contrato de Gestão nº 018/2022 será de **R\$ 11.589.121,26 (onze milhões, quinhentos e oitenta e nove mil cento e vinte e um reais e vinte e seis centavos)**, conforme Solicitação Orçamentária Financeira nº 680/2024 (ID. nº 58362915) e Despacho nº 1732, da Coordenação Jurídica dos Contratos de Gestão (ID. nº 60020307).

4.2. O valor de repasse mensal contratual é de **R\$ 9.494.360,44 (nove milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos)**, de acordo com o Despacho nº 456 da Gerência Administrativa e Orçamentária dos Contratos de Gestão (ID. nº 60012966).

4.3. Para que seja possível o repasse do recurso financeiro mencionado, a **CONTRATADA** deverá encaminhar o recibo e a nota fiscal, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do **TERMO ADITIVO**, bem como as certidões vigentes neste processo SEI.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas (ID. nº 59975394):

FONTE: 0754005321

CÓDIGO UG: 530401

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0531.4553.B178

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.50.42

NOTA DE EMPENHO: 2024NE021276, de 01/11/2024

VALOR: R\$11.589.121,26 (onze milhões, quinhentos e oitenta e nove mil cento e vinte e um reais e vinte e seis centavos)

PARÁGRAFO ÚNICO. A referida Nota de Empenho garante o pagamento da quantia de **R\$11.589.121,26 (onze milhões, quinhentos e oitenta e nove mil cento e vinte e um reais e vinte e seis centavos)**, a ser repassado em parcela única, conforme Solicitação Orçamentária Financeira nº 680/2024 (ID. nº 58362915) e Despacho nº 1732, da Coordenação Jurídica dos Contratos de Gestão (ID. nº 60020307).

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas do **CONTRATO**, que não foram expressamente alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

7.1. Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação que rege a matéria.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

8.1. O presente Termo Aditivo terá o seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, às expensas da CONTRATANTE, que deverá ainda disponibilizá-lo em seu sítio eletrônico, nos termos dos artigos 10, § 2º e 28 da Lei nº 15.210/2013.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, como competente para dirimir toda e qualquer controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando, expressamente, a outro qualquer por mais privilegiado que se configure.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em formato digital, para todos os efeitos de direito.

Recife, data da assinatura digital.

ZILDA DO REGO CAVALCANTI
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

SAMUEL RAMOS GOMES
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH
CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **Samuel Ramos Gomes**, em 17/12/2024, às 14:06, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Zilda do Rego Cavalcanti**, em 17/12/2024, às 15:46, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60200486** e o código CRC **42C7DED9**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530,
Telefone: